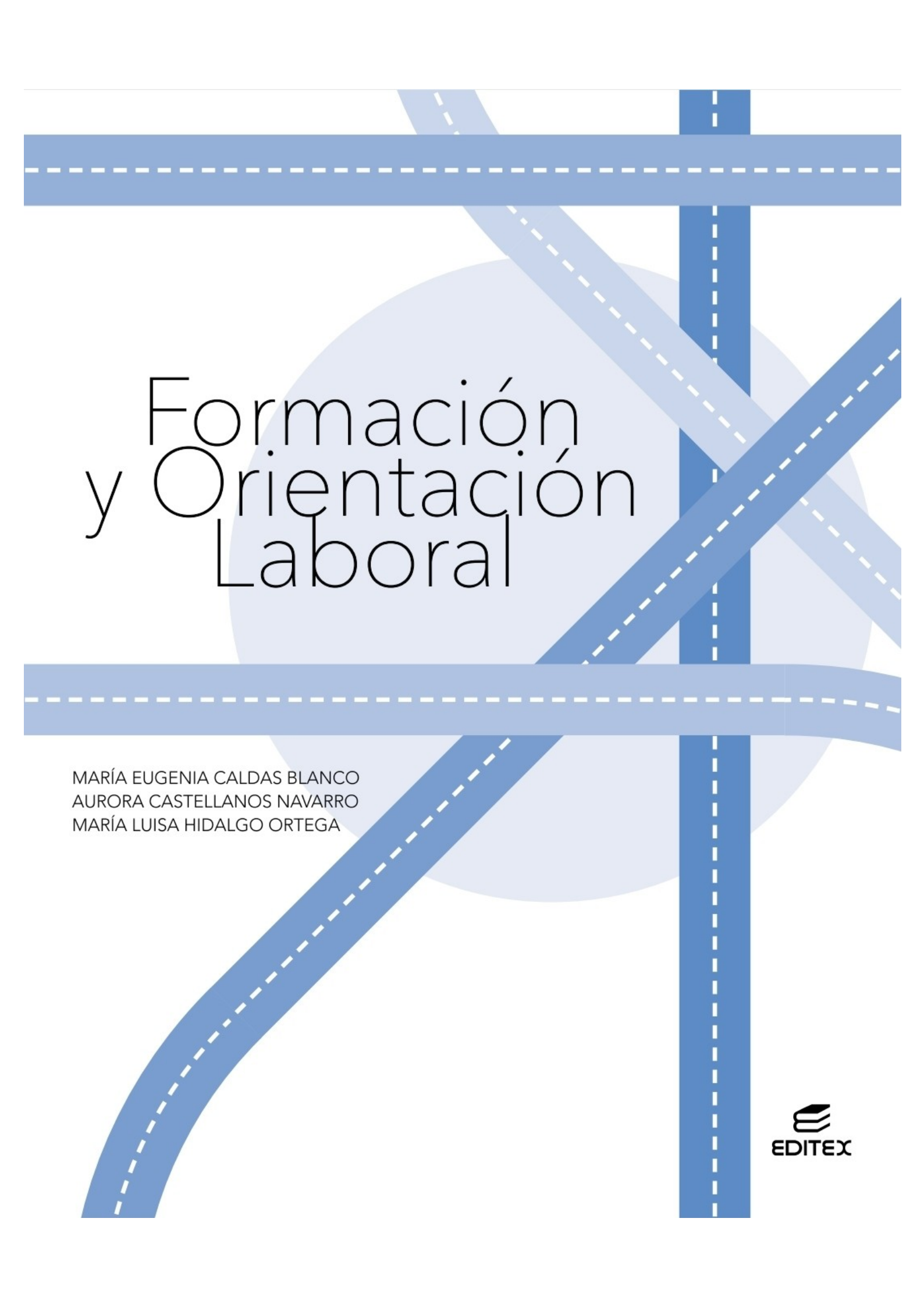


The background features a large, light blue circle in the center. Overlaid on this are several thick blue lines: a horizontal line at the top, a horizontal line at the bottom, a vertical line on the right, and a diagonal line crossing from the bottom-left towards the top-right. Each of these thick lines contains a dashed white line running parallel to it. The title text is centered over the light blue circle.

Formación y Orientación Laboral

MARÍA EUGENIA CALDAS BLANCO
AURORA CASTELLANOS NAVARRO
MARÍA LUISA HIDALGO ORTEGA

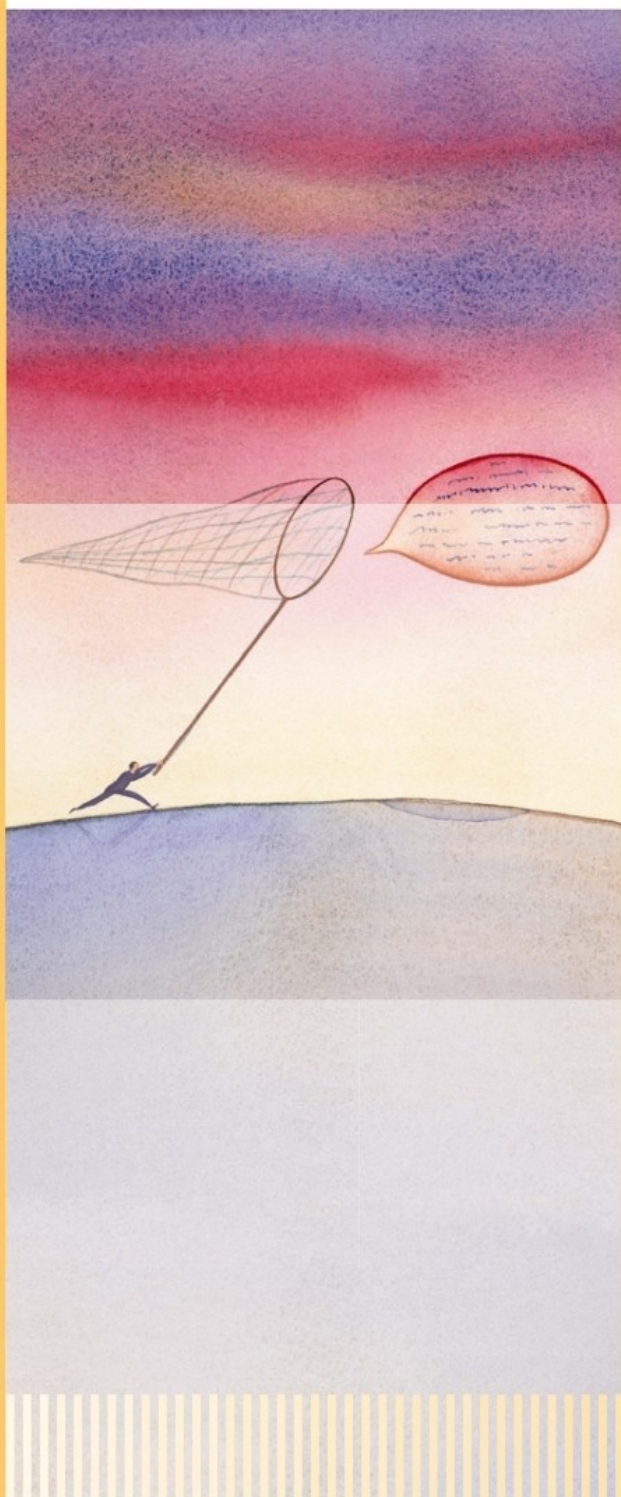


EDITEX

ÍNDICE

1. La relación laboral	6	5. Liquidación y finiquito	82
1. Las relaciones laborales	8	Práctica profesional	88
2. Las fuentes del Derecho del Trabajo	11	6. La representación	
3. Principios de aplicación del Derecho Laboral	14	de los trabajadores	90
4. Derechos y deberes	16	1. La participación de los trabajadores	
Práctica profesional	20	en la empresa	92
2. El contrato de trabajo	22	2. La representación colectiva unitaria	93
1. El contrato de trabajo y la capacidad		3. La representación colectiva sindical	96
para contratar	24	4. El convenio colectivo	98
2. La forma del contrato	25	5. Los conflictos colectivos	101
3. Modalidades contractuales	26	Práctica profesional	105
4. Contratos indefinidos	26	7. La Seguridad Social	108
5. Contratos temporales	27	1. Estructura del sistema de la Seguridad Social	110
6. Otros contratos	33	2. Principales obligaciones de empresarios	
7. Las empresas de trabajo temporal	34	y trabajadores	111
Práctica profesional	37	3. La acción protectora	112
3. La organización del trabajo	40	4. La protección por desempleo	120
1. La jornada de trabajo	42	Práctica profesional	124
2. Descansos y festivos	44	8. Seguridad y salud en el trabajo	126
3. Vacaciones	45	1. El trabajo y la salud	128
4. Permisos retribuidos	46	2. Posibles daños a la salud del trabajador	129
5. Nuevas formas de organización	48	3. Derechos y deberes en PRL	134
Práctica profesional	52	4. Responsabilidades y sanciones	136
4. La nómina	54	5. Marco normativo básico	137
1. El salario	56	6. Organismos públicos	138
2. El recibo de salarios	58	Práctica profesional	142
3. Devengos	59	9. Los riesgos laborales	144
4. Bases de cotización y retención IRPF	61	1. Los riesgos laborales	146
5. Deducciones	62	2. Factores de riesgo derivados de las condiciones	
Práctica profesional	68	de seguridad	146
5. Modificación, suspensión y extinción		3. Agentes físicos	147
del contrato	70	4. Agentes químicos	150
1. Modificaciones del contrato de trabajo	72	5. Agentes biológicos	151
2. Suspensión del contrato de trabajo	75	6. Factores de riesgo ergonómico	152
3. Extinción del contrato de trabajo	77	7. Factores de riesgo psicosocial	154
4. Derecho Procesal Social	80	8. El riesgo eléctrico	155
		Práctica profesional	158

2 El contrato de trabajo



Vamos a conocer...

1. El contrato de trabajo y la capacidad para contratar
2. La forma del contrato
3. Modalidades contractuales
4. Contratos indefinidos
5. Contratos temporales
6. Otros contratos
7. Las empresas de trabajo temporal

PRÁCTICA PROFESIONAL

Contrato de trabajo en prácticas

Y al finalizar esta unidad...

- Sabrás quién puede firmar un contrato de trabajo.
- Descubrirás que un contrato de trabajo puede celebrarse de forma verbal o escrita.
- Distinguirás los diferentes tipos de contratos.
- Identificarás las relaciones contractuales en caso de trabajar para una ETT.
- Conocerás algunos de los pactos que suelen acompañar a los contratos.

Situación de partida

María es una estudiante de un ciclo formativo de FP que compagina sus estudios con un trabajo en unos grandes almacenes, donde acude de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas. Todos los años, el mes de diciembre resulta especialmente agotador porque todo el mundo se lanza a comprar los regalos de Navidad. Para ayudar a los dependientes por el aumento del volumen de pedidos, la empresa ha contratado a dos personas más, solo para estas fechas.

Por otra parte, la jefa de María se ha jubilado y están buscando a alguien que ocupe su puesto. Mientras dura el proceso de selección, han llamado a una antigua trabajadora, Catalina, que sufre una discapacidad superior al 33%.

En un principio, el paso de Catalina por la empresa iba a ser temporal, pero se ha adaptado tan bien que están conside-

rando la posibilidad de ofrecerle que se quede definitivamente.

Justo la semana anterior al día de Navidad, cuando hay mayor afluencia de clientes, se cayó parte del techo del aseo de mujeres. María, que estaba dentro, sufrió diversos golpes y se rompió una pierna, por lo que ha de estar de baja durante un mes. Para sustituirla han contratado a Iván, un joven despreocupado de 16 años, que firmó el contrato sin leerlo porque le pareció muy largo y aburrido.

Como es necesario reparar el techo, dos obreros han visitado la obra y han dicho que lo tendrán listo en dos o cuatro semanas.

Con tantas contrataciones, el departamento de Recursos Humanos está bastante ocupado seleccionando la modalidad contractual más adecuada para cada situación.



Estudio del caso

Antes de empezar a leer esta unidad de trabajo, puedes contestar las tres primeras preguntas. Después, analiza cada punto de la unidad, con el objetivo de contestar al resto de las cuestiones de este caso práctico.

1. ¿Crees que ha hecho bien Iván en firmar el contrato sin leerlo? Si lo hubiera leído y no hubiera estado conforme con alguna cláusula, ¿podría pedirle a la empresa que la modificara?
2. ¿A partir de qué edad se puede trabajar en España? ¿Puede firmar Iván su contrato de trabajo, sin más?
3. María tiene una jornada de trabajo reducida, ¿sabes cómo se llama este tipo de contrato, por el que no se trabaja la jornada completa?
4. Las primeras modalidades contractuales que vas a estudiar son los contratos indefinidos. Cuando se celebran con ciertos colectivos, los empresarios pueden disfrutar de unas bonificaciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social por esos

trabajadores. ¿Pertenece Catalina a alguno de estos colectivos?

5. ¿Qué contrato temporal formalizará la empresa con los nuevos trabajadores que van a ayudar a los dependientes, por el aumento del volumen de pedidos?
6. ¿Qué contrato habrán firmado con Catalina para que ocupe el puesto de la trabajadora jubilada, mientras dura el proceso de selección?
7. ¿Qué modalidad contractual se debe utilizar en el caso de Iván?
8. ¿Qué contrato se formalizará con los dos albañiles que van a realizar la obra en el aseo?

El contrato de trabajo

■ Artículos 6 a 17 del Estatuto de los Trabajadores

Si consultas esta norma en internet, asegúrate de encontrar versiones actualizadas (consulta la versión consolidada del BOE).

1. El contrato de trabajo y la capacidad para contratar

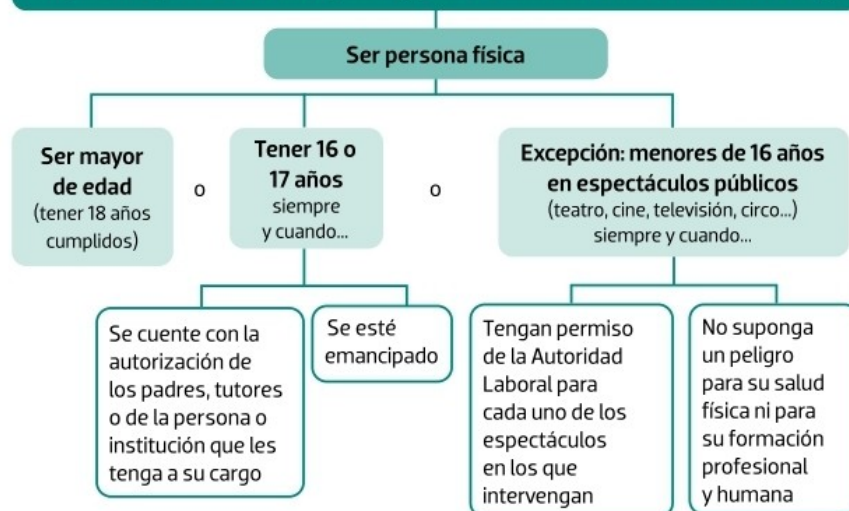
Caso práctico inicial

El contrato laboral es un acuerdo, por lo que el empresario y la persona trabajadora pueden discutir y negociar su contenido, siempre que respeten la ley.

El contrato de trabajo es un acuerdo entre el empresario y el trabajador, mediante el cual la persona trabajadora se compromete, voluntariamente, a prestar unos servicios y someterse al poder de organización y dirección del empresario, a cambio de una remuneración, que debe recibir independientemente de la buena marcha de la empresa.

El contrato de trabajo es firmado por el trabajador y por el empresario o el representante legal de la empresa.

Requisitos para ser trabajador y poder firmar un contrato de trabajo

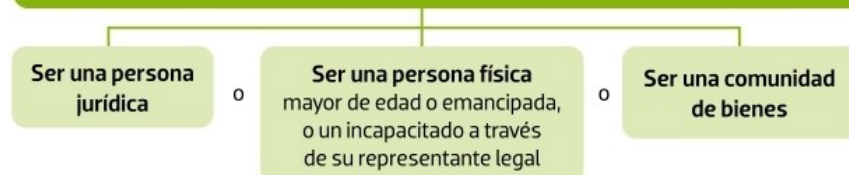


Caso práctico inicial

Recuerda que Iván firmó el contrato él solo, siendo menor de edad.



Requisitos del empresario para celebrar un contrato de trabajo



Vocabulario

Emancipación

La emancipación es una situación legal que permite al menor de edad vivir de forma independiente y regir, por sí mismo, su persona y sus bienes como si fuera mayor de edad.

Se puede conseguir por matrimonio, concesión de los padres o concesión judicial, siempre con el consentimiento del menor.

Ejemplo

Es importante conocer el vocabulario jurídico básico. ¿Sabes distinguir una persona física de una persona jurídica? ¿Qué es una comunidad de bienes?

- Una persona física es un sujeto con derechos y obligaciones (todos nosotros somos personas físicas).
- Una persona jurídica es una asociación de persona/s física/s a quienes la ley concede una personalidad propia, distinta e independiente de la de cada uno de sus miembros. Este es el caso de las sociedades. Por ejemplo, una sociedad anónima o una sociedad limitada son personas jurídicas.
- Hay comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Un ejemplo de comunidad de bienes sería la comunidad de propietarios de un edificio de viviendas.



2. La forma del contrato (art. 8 ET)

La forma del contrato puede ser escrita o verbal. En la actualidad se exige que **todos los contratos laborales se celebren por escrito y en modelo oficial, excepto:**

- El contrato indefinido ordinario.
- El contrato eventual por circunstancias de la producción, a tiempo completo, cuya duración sea inferior a cuatro semanas.

Aun así, el trabajador puede exigir en cualquier momento que el empresario realice por escrito el contrato y quede constancia del mismo desde el primer día en que el trabajador acudió a trabajar.

Además, el empresario debe informar por escrito al trabajador en el plazo de 2 meses desde la fecha de comienzo de la relación laboral (y siempre antes de que termine el contrato) sobre los **elementos esenciales del contrato**, cuando la relación laboral sea de duración superior a 4 semanas:

Las partes	Identificación del trabajador y del empresario.
Elementos temporales	■ Fecha de comienzo de la relación laboral. ■ Duración del contrato. ■ Duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
El lugar de trabajo	■ Domicilio social de la empresa. ■ Centro de trabajo donde el trabajador prestará sus servicios habitualmente. Si la persona trabajadora tuviera que trabajar en diferentes centros de trabajo o en centros de trabajo móviles o itinerantes, se harán constar estas circunstancias.
La categoría o grupo profesional	Indicación de la categoría o grupo profesional del puesto de trabajo que va a ocupar el trabajador o una descripción del contenido específico del trabajo que va a realizar.
El salario	■ Salario base inicial. ■ Complementos salariales. ■ Periodicidad de su pago.
Las vacaciones	Duración, atribución y distribución entre los trabajadores.
Los plazos de preaviso	Tanto trabajador como empresario deberán respetar unos plazos para poner fin al contrato.
El convenio colectivo	Identificación del convenio aplicable a la relación laboral.

El trabajador debe firmar el contrato de trabajo para indicar que está conforme con la relación acordada; no obstante, si hubiera alguna cláusula abusiva o en fraude de ley, no perjudicará al trabajador y se considerará como no puesta.

El empresario tiene las siguientes obligaciones:

- Entregar una copia del contrato al trabajador.
- Entregar una copia básica a los representantes de los trabajadores, para que la firmen.
- Comunicar y entregar en la Oficina de Empleo, en el plazo de 10 días hábiles desde la celebración del contrato, una copia del mismo y la copia básica firmada por los representantes de los trabajadores. Esta comunicación se realizará con independencia de que el contrato se realice por escrito o de palabra.

¿Por qué la mayoría de los contratos de trabajo se celebran por escrito?

Para proteger a la parte más débil en la relación laboral (el trabajador). Aunque en un principio existía libertad de forma, poco a poco esta se fue restringiendo.

Elementos esenciales del contrato

En la sección de Práctica profesional de esta unidad puedes identificar estos elementos contractuales en un modelo oficial.

3. Modalidades contractuales

El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido (sin límite de tiempo) o por una duración determinada (contratos temporales).



4. Contratos indefinidos

Hay diversas modalidades de contratos indefinidos:

Contrato indefinido ordinario

Se puede concertar por escrito o de forma verbal. No se exige ningún requisito para su celebración y puede realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.



Fomento de la contratación indefinida

Para incentivar la contratación indefinida se conceden a las empresas unas **bonificaciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social** por cada trabajador indefinido contratado. La cuantía de estas bonificaciones varía según los casos, y su disfrute puede durar unos años o toda la vigencia del contrato. Las bonificaciones solo se aplican:

- **Por contratar a determinados colectivos** (mujeres víctimas de violencia de género o doméstica, personas con la condición de víctima del terrorismo acreditada, trabajadores en situación de exclusión social, personas con una discapacidad igual o superior al 33 % o con una incapacidad permanente).
- **Por transformar en indefinidos contratos para la formación y el aprendizaje, en prácticas y de relevo** (en empresas con menos de 50 trabajadores) y **contratos temporales** celebrados con personas con una discapacidad igual o superior al 33 % o con una incapacidad permanente.



5. Contratos temporales

5.1. Contratos formativos (art. 11 ET)

5.1.1. Contrato para la formación y el aprendizaje

Finalidad	Conseguir que el trabajador adquiera la formación teórica y práctica necesaria para desempeñar un oficio o puesto de trabajo, alternando la actividad laboral retribuida en una empresa con una actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
Requisitos de los trabajadores	■ Límite de edad. Con carácter general, tener entre 16 y 25 años. Excepciones: – No habrá límite máximo de edad cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad o en situación de exclusión social (contratados por empresas de inserción). ■ Carecer de una cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional del sistema educativo o de formación profesional para el empleo (título o certificado de profesionalidad, respectivamente) requerida para un contrato en prácticas. Podrá celebrarse con trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo. ■ No haber desempeñado antes ese puesto de trabajo en la misma empresa por un tiempo superior a 12 meses.
Duración	■ Mínima: 1 año. Máxima: 3 años. Por convenio colectivo podrán establecerse distintas duraciones del contrato, sin que la duración mínima pueda ser inferior a 6 meses, ni la máxima superior a 3 años. Si el contrato se concierta por una duración inferior a la máxima legal establecida, podrá prorrogarse hasta dos veces, sin que cada prórroga pueda ser inferior a 6 meses, ni la duración total del contrato exceda de la máxima establecida. ■ En las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, nacimiento y cuidado de menor, adopción y acogimiento y riesgo durante la lactancia, se interrumpirá el cómputo de la duración del contrato. ■ Finalizada la duración del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa, salvo que la formación del nuevo contrato se destine a la obtención de una cualificación profesional distinta.
Formación	■ La actividad laboral que desempeñe el trabajador en la empresa deberá estar relacionada con la formación. ■ Acreditación: la formación debe justificarse a la finalización del contrato.
Jornada	■ El tiempo de trabajo efectivo deberá ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, y no podrá ser superior al 75 %, durante el primer año, o al 85 %, durante el segundo y el tercer año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. ■ Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias (salvo casos de fuerza mayor), trabajos nocturnos, ni trabajo por turnos.
Retribución	Se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo. En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
Acción protectora	Comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo.



5.1.2. Contrato en prácticas

Finalidad	Proporcionar al trabajador práctica profesional adecuada a su nivel de estudios.
Requisitos de los trabajadores	■ Tener un título universitario o de FP de grado medio o superior, un título oficialmente reconocido como equivalente o un certificado de profesionalidad. ■ Que no hayan transcurrido más de 5 años desde la terminación de los estudios (7 años si se trata de un trabajador discapacitado).
Forma	Debe celebrarse por escrito y constar la titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto de trabajo que se va a desempeñar durante las prácticas.
Duración	■ Mínima: 6 meses. Máxima: 2 años. Dentro de estos límites, los convenios colectivos podrán especificar la duración de este tipo de contratos. Un trabajador no estará: ■ Más de 2 años contratado en prácticas en la misma o distinta empresa en virtud del mismo título o certificado de profesionalidad; ■ Ni más de 2 años en la misma empresa, para el mismo puesto de trabajo, aunque se trate de distinto título o certificado de profesionalidad. (A estos efectos, los títulos universitarios de grado, máster y doctorado no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato en prácticas, el trabajador estuviera ya en posesión del título superior de que se trate). ■ Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, nacimiento y cuidado de menor, adopción o acogimiento y riesgo durante la lactancia interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
Jornada	Puede celebrarse a tiempo completo y a tiempo parcial.
Retribución	Será la fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser inferior al 60 % durante el primer año, o al 75 % durante el segundo, del salario fijado por convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto. Para los trabajadores contratados a tiempo parcial el salario se reducirá en función de la jornada que realicen.



Actividades

1. Carlos tiene 19 años y está estudiando un ciclo formativo. Una empresa quiere contratarle para desempeñar un trabajo relacionado con sus estudios. Su futuro jefe está pensando ofrecerle un contrato en prácticas o un contrato para la formación y el aprendizaje. ¿Qué contrato debería firmar Carlos? ¿Por qué?
2. ¿Qué diferencias hay entre un contrato para la formación y el aprendizaje y un contrato en prácticas?





5.2. Contratos por el tipo de trabajo que se realiza (art. 15 ET)

Los siguientes contratos solo pueden concertarse para los fines previstos. De no hacerlo así, se incurrirá en fraude de ley.

5.2.1. Contrato de obra o servicio determinado

Finalidad

Se concierta para realizar una **obra** o prestar un **servicio**:

- Con **autonomía y sustantividad propia** dentro de la actividad de la empresa (es decir, la obra o el servicio serán distintos a la actividad normal de la empresa).
- Cuya ejecución sea, en principio, de **duración incierta**, aunque **limitada en el tiempo**.

Los convenios colectivos podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de obra o servicio.

Ejemplo: una empresa cuya actividad es la fabricación y venta de bolsos y zapatos, decide acondicionar un local. Esta obra de albañilería es independiente de la fabricación de zapatos y no se sabe cuánto tiempo tardarán en finalizarla. Con los albañiles que contrate, formalizará un contrato de obra o servicio.

Forma

Por escrito y debe identificarse claramente la obra o servicio.

Duración

El contrato finalizará **cuando termine la obra o servicio**, sin que pueda superar los 3 años de duración. Este plazo se puede ampliar hasta en 12 meses más por convenio. Transcurridos estos plazos, los contratos se convierten en fijos.

Una vez alcanzada la duración máxima o realizada la obra o servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se continuara trabajando, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.

No es necesario que la obra esté terminada para que el empresario pueda ir extinguiendo poco a poco los contratos.

Jornada

Puede celebrarse a tiempo completo y a tiempo parcial.

5.2.2. Contrato eventual por circunstancias de la producción

Finalidad

Estos contratos solo deben celebrarse **para atender circunstancias especiales en el mercado**: acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.

Ejemplo: en la época navideña, los grandes almacenes necesitan más personal, debido al aumento de pedidos y ventas en estas fechas.

Forma

Por escrito, aquellos cuya duración sea superior a 4 semanas. Si es inferior pueden ser simplemente verbales, si se celebran a tiempo completo.

Duración

Como máximo 6 meses dentro de un periodo de referencia de 12 meses. Por convenio colectivo se puede ampliar el periodo de referencia hasta 18 meses; en este caso, el contrato no puede durar más de 3/4 partes del periodo de referencia que se fije (entre 12 y 18 meses). Aun así, si las 3/4 partes del periodo de referencia superan los 12 meses, el periodo máximo de duración del contrato se considerará 12 meses.

Si el contrato se celebrara por tiempo inferior al máximo establecido legal o convencionalmente, solo se admite una prórroga.



Jornada

Puede celebrarse a tiempo completo y a tiempo parcial.

5.2.3. Contrato de interinidad

Finalidad	Este contrato solo puede celebrarse en los siguientes casos: ■ Para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo, por ejemplo, una persona que está de baja por enfermedad o accidente. ■ Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo, durante el proceso de selección que se realice para cubrir ese puesto definitivamente.
Forma	Por escrito. Debe constar el trabajador sustituido y la causa de la sustitución, indicando si el puesto es el mismo que ocupaba la persona sustituida o el de otro trabajador que pase a desempeñar el puesto de quien está de baja.
Duración	■ Cuando se trate de sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo, el contrato tendrá la misma duración que la baja del trabajador sustituido. ■ Si se cubre un puesto de trabajo durante un proceso de selección, la duración máxima del contrato será de 3 meses, salvo si la empresa es la Administración Pública, en cuyo caso no existe límite máximo.
Extinción	El contrato de interinidad se transforma en indefinido si, una vez producida la causa prevista para la extinción del contrato (reincorporación del trabajador sustituido), no se hubiera producido denuncia expresa de alguna de las partes y se continuara trabajando.
Jornada	A tiempo completo. Solo puede celebrarse a tiempo parcial cuando: ■ La persona sustituida trabajase a tiempo parcial. ■ Se complete la jornada de alguien que ha reducido la suya.
Incentivos	Si el contrato de interinidad se celebra para sustituir a un trabajador que se acoge a un descanso relacionado con el nacimiento o cuidado de menor, o con la conciliación de la vida familiar y laboral, o para sustituir a una víctima de violencia de género o a un discapacitado, el empresario tendrá derecho a una bonificación en las cuotas que paga a la Seguridad Social.

Acceso a puestos de trabajo permanentes

El empresario debe informar a los trabajadores con contrato temporal acerca de la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que a los demás trabajadores.

5.3. Aspectos comunes a los contratos temporales

Los trabajadores con contratos temporales tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida.

Los contratos temporales también pueden conceder al empresario bonificaciones en las cuotas que paga a la Seguridad Social cuando se celebran con colectivos con dificultades de inserción laboral, como víctimas de violencia de género o doméstica, trabajadores en situación de exclusión social, discapacitados con un grado superior o igual al 33 %, incapacitados permanentes, desempleados, menores de 30 años, etc.

Actividades

3. El taller TUN, SA, necesita contratar a diez informáticos durante el tiempo que tarden en instalar un nuevo programa informático de contabilidad. ¿Qué tipo de contrato celebrará con los nuevos trabajadores?
4. Los salones de belleza FLASH, SA, necesitan contratar a diez maquilladores durante los meses de mayo y junio debido al aumento del número de bodas y al deseo de las novias de ser maquilladas en estos salones. Se trata de atender un número elevado de pedidos en los meses de mayo y junio. ¿Qué tipo de contrato celebrarán con los maquilladores? ¿Cuál es su duración máxima? ¿Cuál será la forma de dicho contrato?
5. Un trabajador pasa a disfrutar de un descanso por nacimiento y cuidado de menor. ¿Qué tipo de contrato se firmará con la persona que le sustituya? ¿Quiénes pueden proporcionar una bonificación? ¿Cuánto durará dicho contrato? ¿Qué forma tendrá?
6. Una escuela infantil decide instalar un jardín de juegos en el interior de sus instalaciones. Isabel, la directora del centro, ya ha hablado con los albañiles que va a contratar. ¿Qué tipo de contrato debe formalizar con ellos? ¿Cuál será la duración de dichos contratos? ¿Pueden realizarse verbalmente?

5.3.1. Prórroga y conversión en indefinidos

Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de duración, incluidos los contratos en prácticas y para la formación, concertados por una duración inferior a la máxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados automáticamente hasta la duración máxima de la correspondiente modalidad contractual, cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador continúe prestando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación laboral, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.

Ejemplo

Elena ha estado contratada en prácticas durante 1 año. Cuando finaliza su contrato, nadie en la empresa le dice nada y ella sigue trabajando como hasta entonces. ¿Qué ocurre?

El contrato se prorroga hasta la duración máxima de los contratos en prácticas, 2 años. Si después de esos 2 años, la empresa tampoco avisa de la finalización del contrato y Elena continúa en su puesto, se entiende que el contrato se transforma en indefinido, salvo que el empresario demuestre la naturaleza temporal de la prestación.

5.3.2. El encadenamiento de los contratos temporales (art. 15.5 ET)

Adquirirán la condición de trabajadores fijos aquellos que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses:

- De forma continuada o interrumpida, es indiferente.
- Para el mismo o diferente puesto de trabajo.
- Con la misma empresa o grupo de empresas.
- Mediante dos o más contratos temporales.
- Bien directamente por la empresa o a través de una empresa de trabajo temporal (ETT).
- Con las mismas o diferentes modalidades contractuales.

De este modo, los contratos temporales no pueden encadenarse sin límite, si bien esto no se aplica a los contratos formativos, de relevo y de interinidad.

Ejemplo

Lucía ha estado trabajando para la misma empresa con un contrato eventual de 6 meses, concertado a través de una ETT; después, la empresa la contrató directamente durante 19 meses con un contrato de obra o servicio. El siguiente contrato que firme deberá ser indefinido.

5.3.3. Preaviso (art. 49.1.c) ET)

Si la duración del contrato temporal es superior a 1 año, la parte que quiera darlo por finalizado debe notificarlo a la otra con una antelación mínima de 15 días.

Si el empresario no lo hiciera así, tendrá que abonar al trabajador una indemnización equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.

Si el trabajador no avisara con la suficiente antelación se le podrán descontar tantos días de salario como días de retraso en la notificación.



Justificación de la condición de fijo en caso de encadenamiento de contratos temporales

El trabajador puede solicitar un certificado de los contratos temporales al Servicio Público de Empleo.

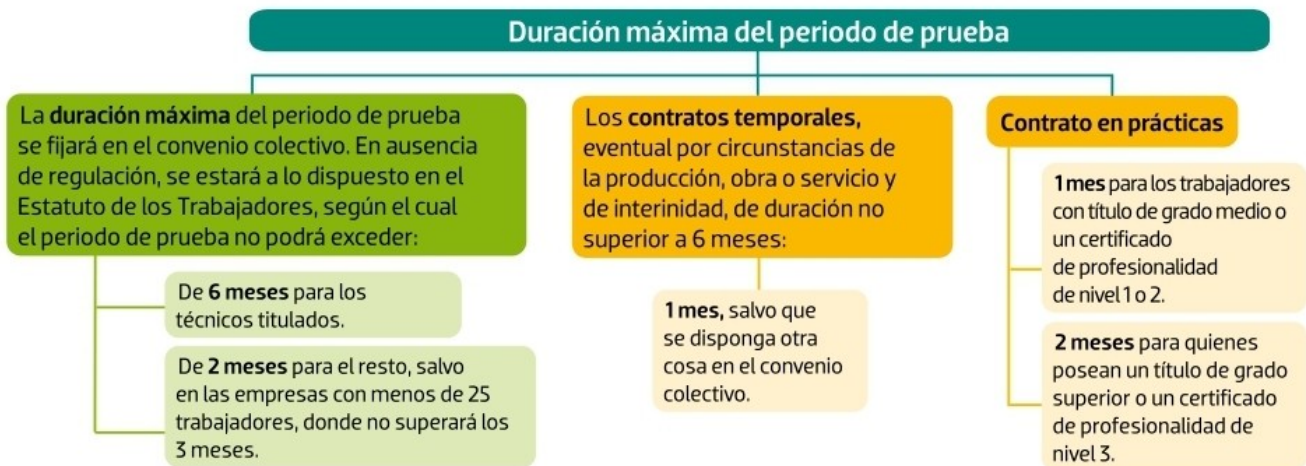
Conversión de contratos temporales en indefinidos

Tendrán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal de los mismos.

5.3.4. El periodo de prueba (art. 14 ET)

Al firmar un contrato de trabajo se puede establecer, mediante un pacto escrito, un periodo de prueba, durante el que se pretende ver si la relación laboral interesa al empresario y al trabajador.

Durante este periodo, las dos partes pueden romper el vínculo contractual en cualquier momento, sin generar derecho a indemnización. Por lo demás, el trabajador tiene los mismos derechos y deberes que cualquier otro.



Contratación de discapacitados

Las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores tienen la obligación de contratar un número no inferior al 2 % de su plantilla de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33 %.

Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

5.3.5. Indemnización

A la finalización de los contratos temporales (salvo los de interinidad y los formativos), el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 12 días de salario por año de servicio (o la indemnización establecida en la normativa específica de aplicación).

5.4. Pactos anexos (art. 21 ET)



Trabajadores en situación de exclusión social

La exclusión social es una situación en la que se debilitan los vínculos entre el individuo y el resto de la sociedad debido a problemas económicos, laborales, sociales, personales o de aislamiento geográfico.



6. Otros contratos

6.1. Contrato de relevo (art. 12 ET)

Finalidad

Es aquel que se concierta para sustituir parcialmente a la persona trabajadora que accede a la jubilación parcial anticipada.

Requisitos

El trabajador debe estar inscrito como desempleado en la oficina de empleo o haber concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

Jornada

Puede celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. La duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la disminución de la jornada del trabajador sustituido. El horario de trabajo del relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él, y pueden coincidir los dos a la vez en el trabajo.



6.2. Contrato a tiempo parcial (art. 12 ET)

Finalidad

Es aquel que se concierta para realizar la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.

Se entenderá por *trabajador a tiempo completo comparable* aquel de la misma empresa, con el mismo tipo de contrato, que realice un trabajo idéntico o similar, a jornada completa. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo correspondiente o, en su defecto, la jornada máxima que establece el ET.

Forma

Por escrito.

En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, y su modo de distribución.

Duración

Puede ser temporal o indefinido.

Jornada

La jornada se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con la nómina, del resumen de todas las horas realizadas cada mes.

Horas extras y horas complementarias

Los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar horas extraordinarias (salvo las de fuerza mayor).

Los trabajadores a tiempo parcial pueden realizar horas complementarias si su jornada de trabajo no es inferior a 10 horas semanales en cómputo anual. Las horas complementarias son aquellas que exceden de la jornada ordinaria y se caracterizan por:

- No pueden superar el 30 % de las horas ordinarias. Por convenio colectivo se puede ampliar este porcentaje hasta un 60 % de las horas ordinarias contratadas.
- Se retribuyen igual que las horas ordinarias.
- Se recogen en un pacto específico, por escrito.

En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial.



7. Las empresas de trabajo temporal

Fraude de ley

La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de una ETT debidamente autorizada.

Los trabajadores cedidos ilegalmente tendrán derecho a adquirir la condición de fijos en la ETT o en la empresa usuaria a su elección.

Una **empresa de trabajo temporal (ETT)** es aquella cuya actividad fundamental consiste en contratar a trabajadores para, posteriormente, cederlos a otra empresa (denominada *empresa usuaria*) para la que trabajarán durante un tiempo determinado.

Deben obtener una autorización administrativa para realizar su actividad. Pueden, además, actuar como agencias de colocación si obtienen la autorización correspondiente para ello. Deberán informar expresamente y en cada caso si actúan en condición de ETT o de agencia de colocación.

Relaciones contractuales: el trabajador firma un contrato laboral con la ETT, y esta, a su vez, firma un contrato (no laboral) con la empresa usuaria, que se denomina *contrato de puesta a disposición*.



Trabajos especialmente peligrosos

Respetando las limitaciones acordadas mediante negociación colectiva, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición para realizar trabajos especialmente peligrosos, siempre y cuando:

- La ETT organice de forma total o parcial sus actividades preventivas con recursos propios debidamente auditados.
- Constituya un comité de seguridad y salud con, al menos, cuatro delegados de prevención.
- El trabajador posea las aptitudes, competencias, cualificaciones y formación específica requeridas para dichos puestos.

Modalidades contractuales entre la ETT y el trabajador:

- Contrato indefinido.
 - Contratos temporales, cuya duración coincidirá con el periodo para el cual el trabajador prestará servicios a la empresa usuaria.
- Pueden utilizarse las modalidades de contrato de interinidad, eventual por circunstancias de la producción, por obra o servicio, contrato para la formación y el aprendizaje y contrato en prácticas, cumpliendo con todos los requisitos estudiados para este tipo de contratos.

Exclusiones. No se podrán celebrar contratos de puesta a disposición en los siguientes casos:

- Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria.
- Si en los 12 meses inmediatamente anteriores a la contratación, la empresa ha despedido a los trabajadores que ocupaban los puestos de trabajo que ahora se pretenden cubrir, alegando despido improcedente o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (salvo fuerza mayor).
- Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal.
- Para la realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos para la seguridad y la salud en el trabajo, salvo en los casos previstos por la ley.

Las ETT no podrán realizar con las Administraciones Públicas contratos de puesta a disposición de trabajadores para la realización de tareas que, por ley, estén reservadas a los funcionarios.

Forma: el contrato debe celebrarse por escrito.

Convenio aplicable: el de la empresa usuaria.

Extinción: cuando la duración del contrato sea temporal, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario por año de servicio, o a la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. La indemnización podrá ser prorrateada durante la vigencia del contrato.



Derechos del trabajador contratado por una ETT

- Tendrán derecho en las mismas condiciones que si hubieran sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto en cuanto a:
- Condiciones esenciales de trabajo (remuneración, duración de la jornada, horas extras, periodos de descanso, trabajo nocturno, vacaciones y días festivos).
 - Condiciones de empleo.
 - Protección de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, protección de menores, igualdad de trato de hombres y mujeres, lucha contra la discriminación y uso de servicios e instalaciones comunes, como guardería, comedor, transporte, etc.
 - Ser informados por la empresa usuaria sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades que a los trabajadores contratados directamente por ella.
 - Ser representados por los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria.

Responsabilidades y potestades de la ETT

- Cumplir con las obligaciones salariales y de Seguridad Social.
- Destinar anualmente el 1% de la masa salarial a la formación de los trabajadores cedidos.
- Sancionar al trabajador (poder disciplinario).
- Cuando celebren contratos para la formación y el aprendizaje, la ETT será la responsable de las obligaciones de formación.

Responsabilidades y potestades de la empresa usuaria

- Informar al trabajador sobre los riesgos de su puesto de trabajo y las medidas de protección y prevención.
- Tiene el poder de organización y dirección de la actividad laboral.
- La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas con el trabajador, así como de la indemnización económica que corresponda a la extinción del contrato.
- Cuando se firmen contratos para la formación y el aprendizaje, se designará a la persona de la empresa usuaria que se encargará de tutelar el desarrollo de la actividad laboral del trabajador y que actuará como interlocutora con la empresa de trabajo temporal.

Actividades

7. Elena terminó un ciclo formativo el año pasado. Después de enviar varios currículos, es contratada por NOVACIÓN, mediante un contrato de interinidad, para ser cedida a otra empresa, LABORATORIOS SIMANTEC, SA, donde trabaja Miguel con un contrato indefinido.
- Identifica en un esquema a la ETT, al trabajador y a la empresa usuaria.
 - ¿Es obligatorio formalizar un contrato a través de una ETT por escrito?
 - ¿Qué convenio se aplica a Elena?
 - ¿Quién puede sancionar a Elena si comete una infracción? ¿Y a Miguel?
 - ¿Quién debe informar y formar a Elena en materia de prevención de riesgos laborales? ¿Quién debe proporcionarle los equipos de protección individual?
 - Si Elena y Miguel realizan el mismo trabajo y tienen la misma categoría profesional, ¿podría Elena cobrar un salario inferior al de Miguel?

Tu sector profesional

8. Retoma el convenio colectivo de tu sector profesional, que buscaste en la unidad de trabajo anterior, y contesta a las siguientes preguntas:
- ¿Establece el convenio colectivo un periodo de preaviso para la finalización del contrato?
 - ¿Regula la duración máxima del contrato en prácticas y del periodo de prueba?
 - ¿Fija alguna retribución para el contrato en prácticas?
 - ¿Permite ampliar la duración del contrato eventual por circunstancias de la producción?
- Recuerda: si el convenio analizado no hace referencia a ninguna de estas cuestiones, se mantiene la regulación del Estatuto de los Trabajadores.

ACTIVIDADES FINALES

- 1. Enumera los contratos que deben celebrarse, por norma, obligatoriamente a jornada completa. Reflexiona: el resto de los contratos pueden celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial.
- 2. ¿Qué trámites administrativos debe realizar la empresa después de que empresario y trabajador firmen el contrato de trabajo?
- 3. Un empresario del mundo del espectáculo pretende contratar los servicios de un menor de 15 años. El contrato tendría por objeto la participación del menor en una obra de teatro que habría de representarse durante el verano. En estas circunstancias, ¿podría formalizarse un contrato?
- 4. Anabel ha firmado un contrato en prácticas de 2 años de duración, que inició el 1 de julio de 2019. En diciembre de ese mismo año se fue de viaje a Tanzania, donde contrajo la malaria, lo que motivó que estuviera de baja por incapacidad temporal durante 2 meses. ¿Cuándo finalizará su contrato?
- 5. Evaristo accede a la jubilación parcial anticipada. Su empresa necesita contratar a otro trabajador porque Evaristo, al reducir su jornada, no puede llevar a cabo toda la tarea que realizaba antes. ¿Qué modalidad contractual se firmará con el nuevo trabajador? ¿Qué duración puede tener? ¿Qué tipo de jornada puede tener? ¿Qué forma tendrá el contrato?
- 6. En verano, las ventas aumentan considerablemente en una heladería. ¿Qué modalidad contractual sería la más adecuada para contratar a personal de apoyo durante el periodo estival? ¿Cuál es su duración máxima? ¿Se realizará por escrito o basta con la vía verbal?
- 7. Una empresa de más de 50 trabajadores desea cubrir dos puestos de auxiliar administrativo. ¿Tiene obligación el empresario de contratar a algún trabajador discapacitado? ¿Qué modalidad contractual podría utilizar? ¿Qué incentivos tiene?
- 8. Un empresario decide contratar a un joven de 20 años que no tiene ningún tipo de estudios, por lo que le interesaría recibir formación a la vez que aprende la práctica del oficio que va a desarrollar en la empresa. ¿Qué tipo de contrato debe realizarle? ¿Será verbal o escrito?
- 9. ¿Qué protección social recibe la persona trabajadora contratada para la formación y el aprendizaje?
- 10. ¿Pueden los trabajadores a tiempo parcial realizar horas extraordinarias?
- 11. Juan está contratado a tiempo parcial desde hace 12 años y desea pasar a tiempo completo. Un día oye a su jefe decir que necesitan más trabajadores a tiempo completo, ¿tiene Juan algún tipo de preferencia? Consulta el Estatuto de los Trabajadores para responder a esta pregunta.
- 12. Marisa Fernández fue contratada mediante un contrato de interinidad en enero del presente año, en sustitución de Elena Merino, que solicitó una baja por nacimiento y cuidado de menor. Sin embargo, no ha ocupado el puesto concreto de Elena, sino que las tareas de Elena han pasado a su antigua compañera y Marisa ocupa el puesto de la trabajadora que sustituye a Elena. ¿Es correcta la manera de obrar del empresario?
- 13. ¿Qué contratos de trabajo se pueden celebrar de forma verbal?
- 14. Un trabajador sufre un accidente de trabajo y, como consecuencia de ello, estará de baja, al menos, 3 meses. El empresario decide contratar un suplente durante el periodo de baja de su trabajador. ¿Qué tipo de contrato de trabajo formalizará con el sustituto?

Entra en internet

- 15. Entra en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, <www.sepe.es>, y localiza las modalidades contractuales que has estudiado en esta unidad. Descarga los modelos oficiales. Puedes utilizar el asistente de contratos para encontrar la modalidad más adecuada.

Contrato de trabajo en prácticas

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
EFTE: inversión en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS

DATOS DE LA EMPRESA

CF/NIF/NIE

D.º/A.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

PAS

NIF/NIE

EN CONCEPTO(1)

DOMICILIO SOCIAL

MUNICIPIO

C. POSTAL

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN

RECURSO

COG. PRIME

NÚMERO

DEL CONTR.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

PAS

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

D.º/A.

N.º AFILIACIÓN S.S.

NIVEL FORMATIVO

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

NIF/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PAÍS DOMICILIO

Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña., en calidad de (2), con N.I.F./N.I.E., en calidad de (2)

DECLARAN

a) Que el/la trabajador/a está en posesión del título o certificado de profesionalidad de (3) o en condiciones de obtenerlo por haber terminado con fecha los estudios correspondientes al mismo que le capacitan para la práctica profesional objeto de este contrato (4).

b) Que no han transcurrido cinco años, o siete en el caso de personas con discapacidad, desde la terminación o convalidación de los estudios o del certificado de profesionalidad, salvo en el supuesto que el trabajador sea menor de 30 años o menor de 35 con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, en cuyo caso no se exige periodo de finalización de estudios.

c) Que el/la trabajador/a tiene reconocida la condición de persona con discapacidad, como se acredita con la certificación expedida por (5)

d) Que el/la trabajador/a no ha estado contratado en prácticas en ésta u otra empresa por tiempo superior a dos años.

En caso de primer contrato en prácticas: Señalese con una X, lo que corresponda:

☐ Que el trabajador/a desempleado/a es menor de 30 años.

☐ Que el trabajador/a desempleado/a es menor de 35 años y con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

☐ Que el trabajador/a desempleado/a es menor de 30 años y realiza prácticas no laborales acogidas al R.D. 1543/2011 en la empresa.

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

4 PRIMERA El/la trabajador/a prestará sus servicios como (6) en prácticas, incluido en el grupo profesional / categoría / nivel profesional (7) de acuerdo con el sistema de clasificación vigente en la empresa, en el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad) **3**

1

http://www.ojpe.es

Los elementos esenciales del contrato:

1. Las partes que celebran el contrato
5. El salario
2. Elementos temporales
6. Las vacaciones
3. El lugar de trabajo
7. Plazos fin de contrato
4. Categoría o grupo profesional
8. El convenio colectivo

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

continuación

SEGUNDA: La jornada de trabajo será (8):

☐ A tiempo completo: la jornada de trabajo será de horas semanales, prestadas de a con los descansos que establece la ley.

☐ A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de horas ☐ al día, ☐ a la semana, ☐ al mes, ☐ al año, siendo esta jornada inferior a (9).

La distribución del tiempo de trabajo será de

2 TERCERA: La duración del presente contrato será de (10) y se extenderá desde hasta (11) Se establece un período de prueba de (12)

5 CUARTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de (13) euros brutos que se distribuyen en los siguientes conceptos salariales (14)

6 QUINTA: La duración de las vacaciones anuales será de (15)

SEXTA: A la finalización del presente contrato, la empresa se obliga a expedir un certificado al/la trabajador/a en el que conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo ocupados y las principales tareas realizadas por cada uno de ellos.

SÉPTIMA: El/la empleador/a tendrá derecho en el caso de que el trabajador sea de menor de 30 años a una reducción del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes correspondiente al trabajador durante toda la vigencia del contrato. Si el trabajador estuviese realizando prácticas no laborales en la empresa, según lo establecido en el Real Decreto 1543/2011, en el momento de la concertación del contrato en prácticas la reducción será del 75%. Se aplicará en lo relativo a esta reducción lo dispuesto en la Sección 1ª del Capítulo I de la ley 43/2006, salvo lo establecido en el art. 2.7.

7 OCTAVA: El contrato se extinguirá por la expiración del tiempo convenido, incluido, en su caso, el de las prórrogas que se puedan acordar.

8 NOVENA: En lo no previsto en este contrato se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y particularmente, a lo dispuesto en el art. 11 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo), art. 13 del R.D. Ley 4/2013 de 22 de febrero (BOE de 23 de febrero), por el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo (BOE de 9 de abril). Asimismo se será de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de

DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación. El/la empresario/a comunicará el fin de la relación laboral al Servicio Público de Empleo de en el plazo de los 10 días siguientes a dicha terminación.

UNDÉCIMA: ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

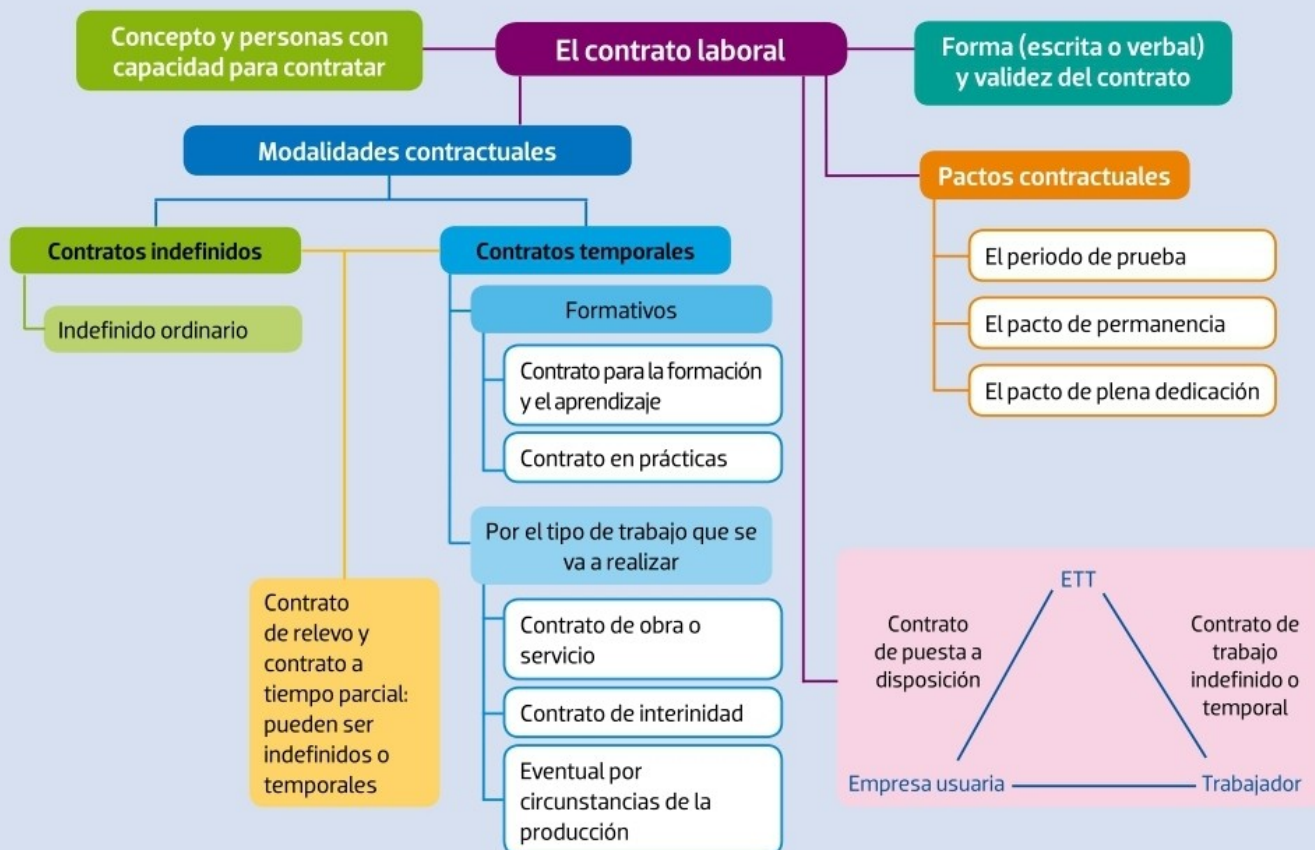
DUODÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos consignados en el presente contrato tendrán la protección derivada de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

(1) Director/a Gerente, etc.
(2) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
(3) De acuerdo con los títulos o certificados establecidos en el art. 11.1 del Estatuto de los Trabajadores según redacción dada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre.
(4) El/la trabajador/a deberá entregar al/la empresario/a fotocopia compulsada del título o certificado de profesionalidad, certificación de su solicitud o certificación acreditativa de los estudios o de la formación obtenida.
(5) Se cumplimentará solo en el caso de que el/la trabajador/a tenga la condición de persona con discapacidad y se indicará el organismo oficial que ha emitido dicha certificación.
(6) Indicar profesión.
(7) Señalar el grupo profesional y la categoría o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
(8) Marcar con una X lo que corresponda.
(9) No inferior a seis meses ni superior a dos años.
(10) Las situaciones de I.T., riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
(11) De establecerse período de prueba, no podrá ser superior a un mes para los/as titulados/as de grado medio o con certificado de profesionalidad de nivel 1 ó 2, ni de dos meses para los/as titulados/as de grado superior o certificado de profesionalidad de nivel 3, salvo lo dispuesto en el Convenio Colectivo.
(12) Diarios, semanales o mensuales, no inferior en la establecida en convenio colectivo para los/as trabajadores/as en prácticas, ni, en su defecto, al 50 o al 75 por 100 durante el primer o segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, de salario fijado en convenio para un/a trabajador/a que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. En ningún caso, inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
(14) Salario base y complementos salariales.
(15) Mínimo: 30 días naturales.

Actividades

- Te proponemos un supuesto práctico en el que tú eres la persona protagonista. Imagina que has terminado tu ciclo formativo y la empresa ALFA te contrata durante 2 años para que puedas adquirir la práctica profesional adecuada a tus estudios. La actividad de la empresa está directamente relacionada con la propia de tu sector profesional. Busca en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es, los modelos oficiales de contratos, elige el modelo oficial adecuado a este caso y rellénalo con tus datos personales y la información dada. Recuerda que puede ayudarte a elegir el tipo de contrato más adecuado el asistente de contratos de trabajo que ha creado el SEPE. El resto de los datos puedes inventarlos o rellenarlos conforme al convenio colectivo de tu sector.

EN RESUMEN



Evalúa tus conocimientos

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. Ignacio, de 19 años de edad, obtuvo hace 2 años un título de grado medio. Una empresa le contrata por primera vez, mediante un contrato para la formación y el aprendizaje:

- No se puede contratar a una persona con un título de un ciclo formativo de grado medio mediante este tipo de contrato.
- No es posible, porque Ignacio obtuvo el título hace 2 años.
- Ignacio supera la edad permitida.
- Ninguna es correcta.

2. Señala la respuesta correcta:

- Un trabajador con un contrato a tiempo parcial puede realizar horas extras.
- La duración máxima del periodo de prueba para un técnico titulado es de 2 meses.
- La duración máxima del contrato en prácticas es de 2 años.
- Ninguna es correcta.

3. El ayuntamiento de una localidad necesita cubrir un puesto de trabajo, por lo que convoca un concurso-oposición. Como el proceso de selección se demora, decide contratar a una persona para ocupar ese puesto mientras dure dicho proceso de selección. ¿Qué tipo de contrato firmará con esta persona?

- Eventual.
- Indefinido.
- De interinidad.
- A tiempo parcial.

4. ¿Cuántos meses puede durar como máximo el contrato de la pregunta anterior?

- 2 meses.
- 3 meses.
- 1 año.
- No hay límite máximo.

5. Respecto al contrato de obra o servicio:

- Al finalizar el contrato, el trabajador recibe una indemnización.
- El empresario debe avisar con una antelación de 15 días del final de la obra o servicio si el contrato es superior a 1 año.
- Solo puede celebrarse por escrito.
- Todas son correctas.